

JUDr. **JIŘÍ ROUSEK**

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem
IDDS: phgaba8

Ke sp. zn.: L 318/RD101/KSUL
Fj 44345/2025/KSUL
Naše zn.: 412/2024

V Teplicích dne 5. prosince 2025

Navrhovatel: **GUSTAV VLACH, narozený 22. 9. 1961,**
bytem Husitská 10/31, 417 41 Krupka

ve věci zastoupen JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

Zapsaná osoba: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO: 46070516,
Se sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

O návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku**Návrh na jmenování procesního opatrovníka**

datovou schránkou

Plná moc ve spise

I.

Navrhovateli bylo prostřednictvím právního zástupce doručeno usnesení, kterým bylo rozhodnuto:

I. Usnesení ze dne 6. 8. 2025 pod sp.zn. L 318/RD105/KSUL, Fj 44345/2025/KSUL se mění tak, že návrh na zápis změn ze dne 21. července 2025 pod Fj 44345/2025/KSUL se odmítá.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO 46070516 na náhradě nákladů řízení částku 600 Kč, a to do tří dnů od právní moci usnesení.

Proti usnesení soudu (výroku I. i II.) pak navrhovatel podal v zákonné lhůtě odvolání, které dne 26. listopadu 2025 obsáhle odůvodnil a zároveň navrhl vydání předběžného opatření a ustanovení hmotněprávního opatrovníka.

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

V návaznosti na uvedené odvolání a skutečnosti v něm uvedené činí navrhovatel tento

Návrh

Na jmenování procesního opatrovníka zapsané osobě, kdy se domnívá, že v řízení jsou splněny podmínky pro jmenování procesního opatrovníka, neb zájmy zapsaného předsedy a zapsané osoby jsou v příkrém rozporu. Ohledně střetu zájmů předsedy a zapsané osoby si navrhovatel dovolí poukázat na skutečnosti uvedené v odvolání, kdy jde zejména o prodej nemovitého majetku zapsané osoby za značně nevýhodných podmínek¹ a že je tu v důsledku tohoto řízení sporné, kdo může za zapsanou osobu jednat (zastupovat ji).

II.

Ust. § 165 odst. 2 OZ stanoví, že soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

Uvedenou výkladovou otázku nicméně následně vyjasnil Nejvyšší soud², ve kterém dovolací soud uzavřel, že „s účinností od 1. 1. 2014 jsou členové statutárního orgánu právnické osoby jejími zástupci. Jsou-li zájmy člena statutárního orgánu právnické osoby v rozporu se zájmy této právnické osoby, nemůže ji (při právních jednáních dotčených konfliktem zájmů) zastupovat (§ 437 odst. 1)“.³

Ust. § 1 odst. 3 ZŘS stanoví, že nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád. § 29 odst. 2 o.s.ř. stanoví, že opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

Druhý případ, zejména konkurence více statutárních orgánů, která může být důsledkem průběhu valné hromady obchodní společnosti, po níž má společnost dvojí statutární orgány (akciová společnost), nebo dokonce jich má i více (tři a více jednatelů společnosti s ručením omezeným) a tato konkurence se projeví nejen vůči soudu, ale uvnitř takové právnické osoby (nelze sem podřadit případy, kdy sama právnická osoba má o tom, kdo je jejím statutárním orgánem, jasno, a pochybnost v tomto směru má pouze soud či některý jiný účastník řízení). Ustanovení opatrovníka v tomto případě rovněž nelze podmiňovat vedením řízení týkajícího se například neplatnosti jmenování statutárního orgánu, stačí zjištění samotné existence spornosti

¹ Body 8 a 46 odvolání ze dne 26. 11. 2025

² Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4384/2015

³ Shodně srov. LASÁK, Jan. § 165 [Nedostatečný počet členů statutárního orgánu]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 622, marg. č. 22.

JUDr. **JIŘÍ ROUSEK**

takové otázky uvnitř dotčené právnické osoby.⁴ Již z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že zde taková spornost existuje a je na místě, aby byl zapsané osobě jmenován opatrovník.

III.

A dále, aby nadepsaný soud prvního stupně vydal toto

usnesení

I. Soud jmenuje zapsané osobě pro toto řízení opatrovníka z řad advokátů.

V plné moci JUDr. Jiří Rousek, advokát

⁴ Srov. SMOLÍK, Petr. § 29 [Opatrovník ad hoc ustanovený soudem]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 133, marg. č. 16.